



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona della dott.ssa Simona Rossi in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4383 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA

*Parte\_1*, nato ad Albano Laziale il 29.11.1950, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Palmigiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale della Pineta di Ostia n. 36, giusta procura in calce all'atto introduttivo

Attore

E

*CP\_1*, nata a Roma il 1.03.1953, elettivamente domiciliata in Roma, Via Granito di Belmonte n. 19, presso lo studio dell'Avv. Aldo Piras che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

Convenuta

OGGETTO: accertamento somme

CONCLUSIONI: all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.7.23 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte\_1* evocava in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale *CP\_1* per sentir accertare e dichiarare il venir meno del proprio obbligo di corrisponderle l'importo di euro 516,00 mensili, a titolo di indennità per il mancato godimento della casa coniugale, come riconosciuta in virtù della sentenza n. 39504/2000 resa dal Tribunale di Roma in data 13.12.2000, attesa la revoca del contributo stabilito a carico dello stesso, per il mantenimento della figlia *Per\_1* e disposta da decreto emesso in data 18.09.2007 dal Tribunale di Roma; chiedeva, altresì, ordinarsi alla *CP\_1* la restituzione della somma complessiva di euro 26.339,46, ovvero la maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo di rimborso di tutto quanto ingiustamente ed illegittimamente percepito; in via subordinata, instava per sentir accertare e dichiarare il venir meno dei presupposti di legge per il versamento dell'indennità sostitutiva percepita dalla convenuta, per il mancato godimento della casa coniugale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, e per l'effetto dichiararsi cessato l'obbligo di corresponsione posto a suo carico.

A sostegno della domanda sosteneva che, in data 8.07.1991 il Tribunale di Roma con sentenza n. 9556/1991 dichiarava la cessazione degli effetti civili

del matrimonio contratto tra le parti in data 24.01.1981, disponendo l'affidamento della figlia *Per\_1* alla madre, con previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento della minore di Lire 500.000,00 mensili, con decorrenza dal giugno 2021; che la Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 1.3.1993, a seguito di appello proposto dalla *CP\_1* ad integrazione della pronuncia di primo grado, che sul punto nulla aveva statuito, assegnava all'appellante la ex casa coniugale, di proprietà del *Pt\_1* che il suddetto immobile era stato alienato nel 1987 dal *Pt\_1* ad un terzo, sig. [...] *Per\_2* il quale evocava in giudizio la *CP\_1* al fine di ottenerne il rilascio; che a seguito del predetto procedimento, con sentenza n. 39504/2000, pronunciata in data 13.12.2000, confermata in sede di Appello, il Tribunale di Roma condannava la *CP\_1* alla riconsegna dell'immobile al *Per\_2* non avendo la stessa provveduto alla trascrizione del provvedimento di assegnazione a sé, riconoscendo, altresì, a carico del *Pt\_1* l'obbligo di corrispondere in favore della stessa la somma mensile di Lire 1.000.000, a titolo compensativo per il mancato uso della casa coniugale, a decorrere dal rilascio dell'appartamento; che, successivamente, proposto dalla *CP\_1* ricorso per sequestro quota TFR dovuta all'ex coniuge, con decreto in data 18.09.2007, reso nella procedura iscritta al N.R.G. 2892/2007, il Tribunale di Roma, dichiarata l'inammissibilità della spiegata domanda principale, accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dal *Pt\_1* e, per l'effetto, revocava l'assegno di mantenimento determinato nei confronti della figlia, divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nulla statuendo in merito all'assegnazione della casa coniugale ed alla prevista indennità in favore della *CP\_1* che, ritenuti venuti meno i presupposti per la corresponsione del contributo indennitario previsto a suo carico, intrapresa procedure esecutive

per il recupero delle somme percepite dalla CP\_1 avviava, altresì, procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, ed il Tribunale di Roma, con decreto del 15.10.2021 reso nella procedura iscritta al N.R.G. 3216/2021, ne dichiarava l'inammissibilità, non vertendosi in materia di statuizioni accessorie alla cessazione del vincolo matrimoniale, su cui il Tribunale di Roma con decreto dell'8.11.2010, confermato anche in sede di reclamo, con decreto della Corte d'Appello del 13.03.2013, a seguito di precedente ricorso ex art. 9. L. 898/1970, aveva già statuito, dovendosi procedere con una ordinaria azione di accertamento del venir meno dell'obbligo di corrispondere la suddetta somma; deduceva ulteriormente che, revocato l'obbligo a suo carico per il mantenimento della figlia, erano venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento della casa coniugale in favore della CP\_1 che la propria situazione economico-patrimoniale aveva subito un peggioramento, essendo allo stato pensionato e dovendo far fronte al mantenimento di moglie ed altra figlia minore, nata da nuove nozze.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP\_1 che impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso.

A sostegno delle proprie asserzioni deduceva, tra l'altro, che l'indennizzo riconosciuto in suo favore con la sentenza del Tribunale di Roma, n. 39504/2000, confermata in Appello con pronuncia n. 1122/2007 e passata in giudicato, non avrebbe alcuna attinenza con le statuizioni relative al mantenimento del coniuge o della prole, trattandosi piuttosto di un contributo riconosciuto alla stessa a titolo di indennizzo/risarcimento e non riguardando il contributo a titolo di assegno divorzile.

All'udienza del 25.6.22, trattata cartolarmente ex art.221, L. 77/2020, il G.I., lette le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., richieste da entrambe le parti, in specie dalla convenuta nella comparsa di costituzione del 7.6.22, e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Successivamente, all'udienza del 22.11.22, effettuata a trattazione cartolare, non ammesse le richieste di prova orale e di perizia contabile formulate da parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19.7.23.

A detta udienza, trattata cartolarmente ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, con termini ex art.190 c.p.c.

Nel merito, la domanda di accertamento negativo del credito formulata da Parte\_1 è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Occorre premettere che con pronuncia resa *inter partes* dal Tribunale di Roma n. 39504/00 del 13/12/2000, confermata in sede di appello con la sentenza n.1122/07 del 7/03/2007, passata in giudicato avendo anche superato il vaglio della Cassazione, era riconosciuto a CP\_1 nell'ambito del giudizio per rilascio intentato dal terzo acquirente della ex casa coniugale, un “*indennizzo mensile compensativo del diritto alla casa coniugale riconosciutole dal Tribunale e dalla Corte d'Appello* (cfr. pag. 3 pronuncia del Tribunale di Roma del 13.12.2010) quantificandolo in Lire 1000.000 a far data dal rilascio, avvenuto come risulta dagli atti, nell'anno 2002.

Orbene, come chiaramente espresso dal Tribunale, tale indennizzo costituiva la compensazione per la convenuta per il mancato godimento della casa coniugale che le era stata assegnata sin dalla sede separativa, con statuizione

confermata ed in sede d'appello divorzile dalla Corte d'Appello con sentenza n.632/93 del 3.11.92 e che, in difetto di trascrizione del proprio diritto da parte sua aveva determinato l'inopponibilità nei riguardi del terzo acquirente.

Che l'indennizzo abbia avuto una natura (ed una finalità) compensativa del mancato godimento della casa coniugale assegnata dal Tribunale trova conferma nella decorrenza dell'obbligo pagamento da parte dell'attore a far data dal materiale rilascio dell'immobile.

Costituisce, altresì circostanza documentata da ambo le parti che con provvedimento di questo Tribunale reso in data 18.9.2007 è stato revocato il contributo di mantenimento per la figlia, per essere la stessa divenuta autonoma, oltre che non più convivente con la madre.

Ebbene, ritiene il giudicante, sulla scorta di tali premesse, che la cessazione dello stato di dipendenza economica della figlia maggiorenne comporta il venir meno del presupposto fondante dell'indennità compensativa riconosciuta alla madre convivente in considerazione del mancato godimento della casa coniugale a lei assegnata dal competente giudice della famiglia nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art.155 quater c.c.

Ed invero, come è noto, per giurisprudenza pacifica l'assegnazione della casa coniugale è istituto finalizzato, ex art.155quater c.c. alla tutela dei figli minori (ovvero dei maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti), garantendo agli stessi, nonostante l'evento separativo, la conservazione del medesimo ambiente domestico, quale centro di riferimento di affetti, abitudini ed interessi, non essendo invece la casa coniugale, pur assumendo la relativa assegnazione riflessi economici, deputata alla tutela del coniuge più debole, all'uopo soccorrendo il diverso istituto del contributo di mantenimento o divorzile (cfr., tra le altre Cass., 13736/03).

In tal senso la causa giustificativa dell'indennizzo riconosciuto a CP\_1 dal Tribunale di Roma era costituita dall'assegnazione o, più correttamente dalla mancata attuazione del provvedimento di assegnazione.

Conseguentemente, è venuto meno, con la raggiunta indipendenza della figlia, il presupposto fondante di tale indennizzo e, cioè, il diritto a mantenere il godimento della casa familiare.

Tale accertamento non postula una modifica delle condizioni di divorzio da parte del giudice della famiglia nelle forme di cui all'art.9, L.D., come pure chiaramente affermato dal Tribunale con decreti reiettivi dell'8.11.10 (confermato dalla Corte d'Appello in data 13.3.13) e del 15.10.21 e confermato anche nella pronuncia di inammissibilità del 18.9.2007, in quanto, in disparte la considerazione dell'insussistenza di fatti modificativi atti a giustificare una modifica delle statuizioni in precedenza rese (peraltro non più attuali non esistendo da tempo la casa familiare) perché concernente non questioni di competenza del giudice della famiglia, bensì le determinazioni assunte dal Tribunale ordinario nell'anno 2000 di cui l'assegnazione della casa familiare (*rectius*, la mancata attuazione dell'assegnazione) costituisce il presupposto, così rendendosi necessario, come condivisibilmente sostenuto in tutti i decreti del Tribunale da ultimo citati, un'ordinaria azione accertamento del venir meno dell'obbligo di corrispondere la somma.

Ciò chiarito, come detto, tale obbligo è venuto meno con la cessazione del diritto della madre affidataria in ragione della sopravvenuta autonomia della figlia all'assegnazione della casa coniugale ed, in forma compensativa del mancato godimento, all'indennizzo determinato dal Tribunale.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda, deve ritenersi cessato a far data dal 18.9.2007 – data di pubblicazione del decreto del Tribunale di revoca

del contributo per la figlia- l'obbligo di corresponsione dell'importo di attuali € 516,00 da parte di *Parte\_1* in favore di *CP\_1* fermo quanto dovuto per il periodo pregresso.

Né, per completezza espositiva può ritenersi formato giudicato esterno in forza della richiamata pronuncia della Corte d'Appello resa nell'anno 2007 (di conferma di quella del Tribunale del 2000) in quanto antecedente al decreto del Tribunale del 18.9.2007 che ha accertato l'indipendenza della figlia, né assume efficacia di giudicato la pronuncia della Corte d'Appello n.769/19 che non si è pronunciata, in via di accertamento, in ordine alla perdurante validità ed efficacia del titolo – che deve essere infatti oggetto di autonoma azione di accertamento negativo quale quella esperita in questa sede- ma ha rigettato l'opposizione sul presupposto dell'insindacabilità del titolo da parte del giudice dell'esecuzione.

Deve viceversa rigettarsi la domanda dell'attore volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 26.339,46, risultando del tutto indimostrato l'avvenuto versamento di tali somme (contestato dalla convenuta), essendo viceversa documentata la proposizione di azioni esecutive per il recupero, né potendo l'istante sopperire all'onere probatorio su di sé gravante mediante l'esplorativa richiesta di perizia contabile per la quantificazione di quanto da lui stesso versato, mentre inammissibile per vertere su circostanze documentali ovvero irrilevanti ai fini del decidere è la dedotta prova orale.

Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio e la peculiarità delle questioni trattate per compensare le spese di lite.

**P. Q. M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 4383/2022

R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiara cessato a far data dal 18.9.2007 l'obbligo di corresponsione dell'importo di attuali € 516,00 da parte di *Parte\_1* in favore di *CP\_1*, fermo quanto dovuto per il periodo pregresso.
- 2) rigetta la domanda restitutoria formulata dall'attore;
- 3) compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 1.12.2023

Il Giudice

Dott.ssa Simona Rossi